T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 11

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 12

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 12

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 13

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 14

7. DENETİM BULGULARI 14

8. EKLER 56

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 3

Tablo 2: 2025 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 5

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 6

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 7

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 8

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 8

Tablo 7: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 9

Tablo 8: Bakanlıklarca Aktarılan Ödeneklerden KHGB'ye Aktarılanların Tablosu 36

Tablo 9: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödenekler Tablosu 37

Tablo 10: Encümen Kararı İle KHGB' ye Aktarılan Yardım Ödenekleri Tablosu 39

KISALTMALAR

KHGB : Köylere Hizmet Götürme Birliği

KHK : Kanun Hükmünde Kararname

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. İl Özel İdaresinin İller Bankası Anonim Şirketindeki Ortaklık Payının Gerçek Değeri ile Görülmemesi

2. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Kayıtlı Tutarın Gerçek Durumu Yansıtmaması

3. Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda Yer Alan Dönem Faaliyet Sonucu Tutarlarının Farklı Olması

4. İl Özel İdaresi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarla İlgili Hesapların Mali Tablolarda Doğru Bilgi Sunmaması

5. Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

6. Arsa ve Üzerindeki Yapı Bedelinin Ayrı Ayrı Muhasebeleştirilmemesi

7. Taşınır Kayıt ve Takip İşlemlerin Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

8. Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında Yapılması Gereken Hurdaya Ayırma İşlemlerinin Yapılmaması

9. Düzeltme Kayıtlarının Hatalı Yapılması

B. Diğer Bulgular

1. Merkezi İdare Kuruluşlarının Cari Nitelikli Giderlerine İlişkin Ödeneklerin Özel İdare Bütçesine Aktarılarak Kullanılması

2. Taraf Sendikanın Üyesi Olmayan Memurlardan Sözleşme Aidatı Kesilmesi

3. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Sözleşme Konusu Olmaması Gereken Konularda Düzenlemeler Yapılması

4. Bakanlık ve Merkezi İdare Kuruluşlarına Ait Olup İl Özel İdaresince Gerçekleştirilmek Üzere Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılması

5. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Amacı Dışında Aktarmalar Yapılması

6. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan Encümen Kararı ile Ödenek Aktarılması

7. Kullanılmayan Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Transfer Yarı Römorklarının Devlet Malzeme Ofisine Devredilmemesi

8. İhaleler Kapsamında Alınan Teminatlar ile İlgili Hatalı Uygulamaların Bulunması

9. Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde Yasaklılık Teyitlerinin Hatalı Yapılması

10. Alınan Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerden Sonra Muhasebe Birimine Teslim Edilmemesi

11. İhaleli Yapım İşlerinde Yüklenici Sorumluluğunun Takibini Sağlayacak Mekanizmaların Kurulmamış Olması

12. İş veya Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetlerde Bulunduğu İspat Edilen İsteklilerin Tespitini Sağlayacak İzleme Sisteminin Kurulmaması

13. Arazi ve Arsaların Üzerine Yapılan Binaların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması

14. İdare Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi

15. İl Özel İdaresine Aktarılması Gereken Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisans Harçlarının Takibinin Yapılmaması

16. Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırların Üzerinde Olması

17. Yapım İşi İhaleleri Kapsamında Yüklenicilerden Alınması Gereken All Risk Sigortaları İçin Bazı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Ardahan İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup faaliyetlerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Bu itibarla il özel idareleri il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı olan il genel meclisi seçimle oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi validir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

yapmakla görevli ve yetkilidir.

Ayrıca bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kendi görev alanına giren sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların ildeki tüm yapım, bakım ve onarım işlerini kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.

Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarından aktarılan bu tür ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar il özel idarelerince tüm il sınırları içerisinde yapılabilmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinde mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teşkilatı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100'üncü maddesinde de; mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak yeni kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığına verilen il özel idaresinin teşkilatı ve işleyişi üzerinde düzenleme, izin ve onay verme görev ve yetkileri halen devam etmektedir. Bu itibarla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, il özel idarelerinin organlarının çalışma usulleri, norm kadrolarının belirlenmesi, genel sekreterin atanması, idari denetimi, bütçe ve muhasebe sisteminin oluşturulması, borçlanma izni, işletme ve şirket kurulması ile yurtdışı ilişkilerin yürütülmesi konuları da İçişleri Bakanlığının vesayet denetimi altındadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi, başkan dâhil 13 üyeden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisi Kararı ile olur.

İl encümeni ise Valinin başkanlığında, genel sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşan il özel idaresinin icra organıdır.

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanun'un 30'ncu maddesinde sayılan Vali, il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak

il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmektedir. İl özel idaresi personeli vali tarafından atanır.

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Genel Sekreter, Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İl özel idaresi teşkilatı; Genel Sekter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır.

İl özel idaresinin teşkilat yapısında, doğrudan valiye bağlı 1 adet birim belirlenmiştir. Bu birim Genel Sekreterliktir.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, İl genel meclisinin onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

İl özel idaresinde çalışan memur ve sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na; işçiler ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunlarına tabi olup tüm personelin sosyal güvenlik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerçekleştirilmektedir.

İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan personele ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	Dolu Kadro Sayısı	Norm Kadro Sayısı
Memur	42	168+3 (iç denetçi)
Sözleşmeli Personel	5	-
Kadrolu İşçi	9	84

Toplam	**56**	**255**
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	158	-

1.3. Mali Yapı

İl özel idaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabidir. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, il özel idarelerinin gelir ve giderlerinin düzenli ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, hesap verilebilirliklerinin sağlanması ve mali tablolarının uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanarak yönetimin bilgi ihtiyaçlarını karşılaması için esas, usul, ilke ve standartlar belirlemektedir.

İl özel idarelerinin mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler, bu belgelerin şekil ve türleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır.

Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır.

İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi mali kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi yapılmaz.

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen Mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Ardahan İl Özel İdaresi bütçesinin hesaplarını Mali Hizmetler Müdürlüğü tutmaktadır. Muhasebe hizmetleri İçişleri Bakanlığının e-İçişleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir.

İl özel idare bütçesi, program bütçe esasına göre hazırlanmak suretiyle mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. İl özel idaresinin bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahminlerle, gerçekleşmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 2: 2025 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Giderin Çeşidi	Önceki Yıldan Devreden Ödenekler (TL)	Bütçe ile Verilen Ödenekler (TL)	Kurum Dışı Ek/ Özel Ödenek (TL)	Aktarmayla Eklenen/ Düşülen Ödenekler (TL)	Net Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenekler (TL)	Sonraki Yıla Devreden Ödenekler (TL)
Personel Giderleri	4.994.247,36	107.424.000,00	76.543.862,22	-34.838.797,96	154.123.311,62	148.006.459,43	88.311,90	6.028.540,29
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	26.825.000,00	23.664.653,78	-19.388.603,04	31.101.050,74	31.016.064,58	84.986,16	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.478.332,20	329.470.359,00	49.386.819,19	52.620.181,00	458.955.691,39	396.620.570,71	33.393.513,13	28.941.607,55
Faiz Giderleri	0,00	3.000.000,00	0,00	-1.854.000,00	1.146.000,00	460.694,51	685.305,49	0,00
Cari Transferler	0,00	24.922.177,00	0,00	-1.321.000,00	23.601.177,00	22.641.523,84	786.446,16	173.207,00
Sermaye Giderleri	116.681.173,53	90.658.464,00	154.608.514,37	26.811.765,09	388.759.916,99	287.350.807,89	17.463.239,42	83.945.869,68
Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00	0,00	38.180.454,91	39.680.454,91	39.460.176,11	220.278,80	0,00
Borç Verme	0,00	1.200.000,00	0,00	-210.000,00	990.000,00	988.088,58	1.911,42	0,00
Yedek Ödenek	0,00	65.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Toplam	**149.153.753,09**	**650.000.000,00**	**304.203.849,56**	**0,00**	**1.103.357.602,65**	**926.544.385,65**	**57.723.992,48**	**119.089.224,52**

Ardahan İl Özel İdaresinin 2025 mali yılı bütçesi ile 650.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, yıl içinde bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılan 304.203.849,56 TL ödenek ile önceki yıldan devreden 149.153.753,09 TL ödenekle birlikte 2025 yılı net bütçe ödeneği toplamı 1.103.357.602,65 TL olmuştur. Yıl içinde 926.544.385,65 TL bütçe gideri yapılmış, 57.723.992,48 TL tutarındaki ödenek iptal edilmiş ve sonraki yıla 119.089.224,52 TL tutarında ödenek devredilmiştir. 2025 mali yılı bütçesinde 1.200.000,00 TL tutarında borç verme tertibi için ödenek verilmiş, 210.000,00 TL ödenek düşülerek 990.000,00 TL net bütçe ödeneğinin 988.088,58 TL'si Ardahan Organize Sanayi Bölgesi harcamalarına katılma payı için kullanılmıştır.

Merkezi yönetim kapsamındaki idareler tarafından ödenek gönderilmek suretiyle belirtilen hizmetlerin il özel idareleri eliyle gerçekleştirilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine eklenen ek fıkra ile mümkün kılınmıştır. Bu fıkra hükmünce aktarılan ödenekler nedeniyle öngörülen bütçe büyüklüğü ile gerçekleşen bütçe büyüklükleri arasında çok büyük farklılıklar oluşmaktadır. Bütçe hazırlık aşamasında merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden yatırım projeleri karşılığında ne kadar ödenek gönderileceği bilinmediğinden bütçe rakamları gerçekçi olmamaktadır. Aktarma yoluyla gelen nakit, gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle bütçeleştirilmektedir. Dolayısıyla il özel idarelerinin yılı bütçelerinde öngörülen rakamlarla bütçe gerçekleşmeleri arasında fark bulunmaktadır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	2.500.000,00	1.563.793,29	0,00	1.563.793,29	62,55
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.500.000,00	64475.438,62	5.414,04	64.470.024,58	110.21
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	304.203.849,56	0,00	304.203.849,56	-
05- Diğer Gelirler	585.000.000,00	455.999.139,80	0,00	455.999.139,80	77,95
06-Sermaye Gelirleri	4.000.000,00	10.155.353,15	0,00	10.155.353,15	253,88
Toplam	**650.000.000,00**	**836.397.574,42**	**5.414,04**	**836.392.160,38**	**128,68**

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri %128,68 seviyesinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, yıl içinde bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılan 304.203.849,56 TL tutarındaki ödeneğin, bütçeye alınan bağış ve yardımlar ekonomik kodunda gelir kaydedilmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılan ödenek hariç tutulduğunda ise bütçe gelirinin %81,88 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca vergi gelirleri %62,55 ile beklenenin altında ve sermaye gelirleri de %253,88 ile beklenenin üstünde gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Gideri (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	183.967.862,22	148.006.459,43	80,45
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50.489.653,78	31.016.064,58	61,43
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	378.857.178,19	396.620.570,71	104,69
04-Faiz Giderleri	3.000.000,00	460.694,51	15,36
05-Cari Transferler	24.922.177,00	22.641.523,84	90,85
06-Sermaye Giderleri	245.266.978,37	287.350.807,89	117,16
07-Sermaye Transferleri	1.500.000,00	39.460.176,11	2.630,68
08-Borç Verme	1.200.000,00	988.088,58	82,34
09-Yedek Ödenek	65.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	**954.203.849,56**	**926.544.385,65**	**97,10**

Ardahan İl Özel İdaresinin 650.000.000,00 TL tutarındaki 2025 yılı başlangıç bütçesi ile yıl içinde bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılan 304.203.849,56 TL tutarındaki ödenekle birlikte bütçe ödeneği toplamı 954.203.849,56 TL olmuştur. Kurumun 2025 yılında bütçe giderleri %97,10 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye giderleri %117,16 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte sermaye transferleri %2.630,68 ile beklenen seviyenin çok üstünde gerçekleşmiştir.

İl Özel İdaresinin bütçe gelirleri ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2024 yılının 2023 yılına, 2025 yılının 2024 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Vergi Gelirleri	1.640.304,91	1.360.382,63	1.563.793,29	-17,07	14,95
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.134.491,84	32.137.396,30	64.470.024,58	677,30	100,61
Alınan Bağış ve Yardımlar	271.013.417,56	250.796.596,14	304.203.849,56	-7,46	21,30
Diğer Gelirler	169.225.467,02	333.271.358,89	455.999.139,80	96,94	36,83
Sermaye Gelirleri	1.516.548,00	3.151.000,00	10.155.353,15	107,77	222,29
Toplam	**447.530.229,33**	**620.716.733,96**	**836.392.160,38**	**38,70**	**34,75**

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında bütçe gelirleri bir önceki yıla göre 215.675.426,42 TL'lik (%34,75) artış göstermiştir. Bu çerçevede; vergi gelirlerinde 203.410,66 TL (%14,95), teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 32.332.628,28 TL (%100,61), alınan bağış ve yardımlarda 53.407.253,42 TL (%21,30), diğer gelirlerde 122.727.780,91 TL (%36,83) ve sermaye gelirlerinde 7.004.353,15 TL (%222,29) tutarlarındaki artışlar toplam artış üzerinde belirleyici olmuştur. Artışın teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki, alınan bağış ve yardımlardaki ve diğer gelirlerdeki artışlardan kaynaklandığı görülmektedir.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Giderlerinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Personel Giderleri	72.039.460,85	137.768.282,40	148.006.459,43	91,24	7,43
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.940.897,75	27.429.308,67	31.016.064,58	83,59	13,08

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.551.461,48	251.062.516,60	396.620.570,71	73,68	57,98
Faiz Gideri	408.263,71	795.063,64	460.694,51	94,74	-42,06
Cari Transferler	9.239.671,26	17.404.477,53	22.641.523,84	88,37	30,09
Sermaye Giderleri	135.152.684,04	187.686.532,18	287.350.807,89	38,87	53,10
Sermaye Transferleri	10.000,00	746.028,00	39.460.176,11	7.360,28	5,189,37
Borç Verme	465.671,22	328.230,19	988.088,58	-29,51	201,04
Toplam	**376.808.110,31**	**623.220.439,21**	**926.544.385,65**	**65,39**	**48,67**

İl özel idaresinin bütçe giderleri toplamı 2025 yılında 2024 yılına göre 303.323.946,44 TL (%48,67) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında personel giderlerinin 10.238.177,03 TL (%7,43), sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 3.586.755,91 TL (%13,08), mal ve hizmet alımı giderlerinin 145.558.054,11 TL (%57,98), cari transferlerin 5.237.046,31 TL (%30,09), sermaye giderlerinin 99.664.275,71TL (%53,10), sermaye transferlerinin 38.714.148,11 TL (%5.189,37) ve borç vermenin 659.858,39 TL (%201,04) arttığı, faiz giderlerinin ise -334.369,13 TL (%-42,06) azaldığı görülmektedir.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın İl özel idaresinin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 848.541.978,42TL, Faaliyet Geliri 829.425.965,19 TL olup Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu ise 19.116.013,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ardahan İl Özel İdaresinin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	İl Özel İdaresinin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Ardahan İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi	50.000,00	50.000,00	100

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Ardahan İl Özel İdaresinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici ve kesin mizan,

- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu,

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu

idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği ile Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar" başlıklı 28'inci maddesinin birinci fıkrasında "(1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır." mezkûr maddenin ikinci fıkrasında "Yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır." denilmektedir.

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare iç kontrol risklerinin tanımlamasıyla ilgili bazı çalışmalar yapmış olmakla beraber tüm alanları kapsaması açısından bu çalışmalar yeterli değildir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ancak risklere karşı alınacak tedbirlerin tam belirlenmemesi nedeniyle bunlar yeterli değildir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır. İdarede

yapılan görevlendirmelerde, bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları kısmen belirlenmiş olup, bunlar tamamlanmamış olması açısından yeterli değildir. Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'a uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur, ancak eksiklikleri vardır.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, işlemlerin tamamlanmaması nedeniyle değerlendirilmemektedir. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmuştur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışması mevcuttur ancak raporlamada eksiklikler bulunmaktadır.

Kurumun iç kontrol sisteminin yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle ilgili mevzuata uygun olarak kurulmadığı, eksikliklerin olduğu değerlendirilmiştir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Ardahan İl özel İdaresi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İl Özel İdaresinin İller Bankası Anonim Şirketindeki Ortaklık Payının Gerçek Değeri ile Görülmemesi

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile ilgili olarak, İller Bankası Anonim Şirketi kayıtları ile İl Özel İdaresinin 2025 yılı mali tablolarında yer alan muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar olduğu tespit edilmiştir.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinde bankanın ortakları arasında İl Özel İdareleri de sayılmış olup, sermayenin ne şekilde teşekkül edeceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca bu kapsamda iştirak edilen ortaklık payının 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında görülmesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 178'inci maddesi gereğidir.

İller Bankası Anonim Şirketinin resmi web sitesinden ulaşılan kayıtlara göre, 2007 yılından itibaren 2025 yılı Kasım ayı sonuna kadar İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesine katılım payı olarak İl Özel İdaresinin Genel Bütçe vergi gelirlerinden alacağı paydan 22.596.101,25 TL kesinti yapılmıştır. Ancak 2025 yılı Kasım ayı sonunda düzenlenen mizanda 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında İller Bankası Anonim Şirketindeki ortaklık payı için İl Özel İdaresince toplam 27.915.964,31 TL tutarında muhasebe kaydı yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla İller Bankası kayıtları ile İdarenin muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır. Ancak, İller Bankası kayıtları ile İdarenin muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar bulunmasına rağmen söz konusu farkların nedenlerinin araştırılmadığı, tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; İller Bankasına 11.05.2026 tarihli resmi yazı yazıldığını, cevabı yazı gelmesi halinde mutabakat sağlanarak gerekli düzeltmelerin yapılacağını bildirmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle İl Özel İdaresinin yılsonunda düzenlenen mali tablolarında, İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesine iştirak edilmiş olan ortaklık paylarının tamamının 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında gösterilmesi ve muhasebe kayıtlarının İller Bankası ile mutabakat sağlanarak gerçeğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Kayıtlı Tutarın Gerçek Durumu Yansıtmaması

İl Özel İdaresinin mali tablolarında yapılan incelemede, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı başlıklı 159 uncu maddesinde;

"*.. bu hesap, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılır. "* denilmektedir.

Ancak İl Özel İdaresinin muhasebe kayıtları incelendiğinde, 2025 yıl sonu bilançosunda, %100 hissesi İl Özel İdaresine ait olan şirket için, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına 2.517.037,03 TL kaydedildiği görülmüştür. Söz konusu şirketin 2024 yılsonu bilançosu incelendiğinde ise şirketin ödenmiş sermaye hesabında 442.912,90 TL tutarında kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; 2026 yılı içerisinde gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Dolayısıyla hatalı kayıtların düzeltilerek, İl Özel İdaresinin söz konusu şirketteki sermaye paylarının doğru olarak ilgili hesapta takibi gerekmektedir.

BULGU 3: Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda Yer Alan Dönem Faaliyet Sonucu Tutarlarının Farklı Olması

İl Özel İdaresinin 2025 yılına ilişkin bilançosunda yer alan 59 Dönem Faaliyet Sonuçları hesabı ile faaliyet sonuçları tablosundaki 2025 yılı faaliyet sonucu tutarlarının uyumlu olmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu hesabına ilişkin "Hesabın niteliği" başlıklı 361'inci maddesinde; bu hesabın, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılacağı, "Hesabın işleyişi" başlıklı 362'nci maddesinde ise; dönem sonunda Faaliyet Sonucu hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarının bu hesaba alacak, 690-Faaliyet Sonuçları hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 690-Faaliyet Sonuçları hesabına ilişkin "Hesabın işleyişi" başlıklı 376'ncı maddesinde; gelirler hesabı ile giderler hesabının yılsonunda bu hesaba devri sonucunda bu hesabın alacak bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba borç, 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, dönem sonunda 690-Faaliyet Sonuçları hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda söz konusu tutarın 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu hesabına aktarılması ve aktarılan bakiyelerin birbiri ile eşit olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarece yapılan 57.064.273,54 TL tutarındaki enflasyon düzeltmesinin, İçişleri Bakanlığı e-İçişleri otomasyon sistemi aracılığıyla, İl Özel İdaresinin 2025 yılı faaliyet sonuçları tablosuna yansıtılmaması nedeniyle, bu tabloda yer alan faaliyet sonucu (-) 19.116.013,23 TL iken 2025 yılı bilançosunda 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu hesabı 58.669.376,83 TL ve 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu hesabı 57.552.474,26 TL olmakla birlikte 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 1.116.902,57 TL'dir. Bahsedilen nedenlerle, 2025 yılına ilişkin İl Özel İdaresi bilançosunda yer alan 59 Dönem Faaliyet Sonuçları hesabı ile faaliyet sonuçları tablosundaki 2025 yılı faaliyet sonucu tutarlarının uyumlu olmadığı görülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Söz konusu hesabın yıl sonunda konsolide edilmesi gerekirken, e-içişleri muhasebe modülünün yönetmelik hükümlerine göre uyumlu çalışmaması nedeniyle bu iki hesabın da çalıştığını bildirmiştir.

Sonuç olarak, İl Özel İdaresinin 2025 yılı bilançosunda yer alan 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu hesabı ile Faaliyet Sonuçları Tablosunda yer alan Dönem Olumlu Faaliyet Sonucunun Birbiri ile Uyumlu olması gerekmektedir.

BULGU 4: İl Özel İdaresi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarla İlgili Hesapların Mali Tablolarda Doğru Bilgi Sunmaması

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların miktar ve değer olarak kayıt altına alınması ile ilgili işlemler Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanmamıştır.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in değişik 5'inci maddesinin birinci fıkrasında; *"Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden*

çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması esastır." hükmü getirilmiştir.

Söz konusu 5'inci maddeye getirilen ek ikinci fıkrada ise kayıt işlemlerinde esas alınacak değerleme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre tapuda kayıtlı taşınmazlardan maliyeti belirli olanların maliyet bedeli, maliyet bedeli belirlenemeyenlerin rayiç değeri, bu iki değeri belli olmayanlar ile fıkrada sayılan diğer taşınmazların ise iz bedeli üzerinden kayıtlara alınması gerekmektedir.

Taşınmaz kayıtları bu şekilde yapıldıktan sonra bu kayıtlar muhasebe birimlerine gönderilerek ilgili varlık hesaplarına kaydedilmesi sağlanacaktır. Nitekim Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 187'nci maddesinde maddi duran varlıkların hesaba alınması ile ilgili işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Kamu idarelerince taşınmazların envanterinin yapılmasına tüm taşınmazların tespiti ile başlanması gerekmektedir. Ancak taşınmazın tapudaki kayıtları ile mevcut kullanım şeklinde farklılıklar olabilmektedir. Örneğin tapuda arsa olarak kayıtlı bir taşınmazın üzerine hizmet binası inşa edildiği halde kayıtlara bu durum yansımamış olabilmektedir. Tapu kayıtları ile mevcut kullanım şekillerinin uyumlu hale getirilmesi işlemi cins tashihi olarak nitelendirilmekte olup, bu işlem kamu idarelerinin başvurusu üzerine tapu idarelerince gerçekleştirilmektedir. Ancak burada imar ve iskân izni ile ilgili sorunların yanı sıra ciddi bir harç bedeli ödenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Harç bedeli ödenmesi konusunda kamuya bu kapsamda bir muafiyet sağlanmadığı için de bu zorunluluklar yerine getirilememektedir.

Bu konudaki sorunun çözülebilmesi için Yönetmelik'in "Cins Tashihlerinin Yapılması" başlıklı 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında aynen *"Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır."* hükmü getirilmiştir. Bu hükümle cins tashihi işlemleri tapu kayıtlarından bağımsız hale getirilmiş ve taşınmazların kamu idarelerince mevcut kullanım şekliyle kaydının yapılarak mali tablolarda gösterilmesine öncelik verilmiştir. Böylece kamu idarelerinin tapu kayıtları bakımından cins tashihi ile ilgili işlemleri daha sonra yapmalarına olanak sağlanmıştır.

Ayrıca, söz konusu Yönetmelik'in "Mevcut Taşınmazların Kaydına İlişkin İşlemler" başlıklı Geçici 1'inci maddesinde;

"(1) Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden ve aşağıdaki şekilde kayıtlara alınır:

a) Taşınmazların fiili envanteri emlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/09/2014 tarihine kadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine kaydedilir.

b) Fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtları yapılmak üzere ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgili hesaplardan 01/10/2014 tarihi itibarıyla çıkarır ve aynı tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarını yapar.

(2)Yönetmeliğin 5'inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanır." denilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebe kayıtlarının düzeltileceğini bildirmiştir.

Sonuçta İl Özel İdaresince 31.12.2017 tarihine kadar Yönetmelik ekinde yer alan formlar ve icmal cetvellerine dayanılarak tüm taşınmazların tespiti, mevcut kullanım şekliyle kayda alınması, maliyet veya rayiç bedellerinin belirlenmesi ve ilgili varlık hesaplarına gerekli kayıt işlemlerinin yapılmaması nedeniyle İl Özel İdaresinin mali tablolarında yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar, 257 Birikmiş Amortismanlar ve 500 Net Değer Hesaplarındaki taşınmazlara ilişkin tutarlar hatalıdır.

BULGU 5: Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

Özel İdarenin mülkiyetinde olup, diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlar ile diğer kamu idarelerine ait olup Özel İdarece tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarında yardımcı hesap bazında takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64'üncü maddesinin (d) bendinde, İl Özel İdarelerinin kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi

yirmi beş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar hesap gruplarına ait işlemlerin açıklandığı ve hesapların işleyişlerini düzenleyen 187, 189, 191 ve 193'üncü maddelerinde, kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ile kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği belirtilmekte olup, İdarelerce yapılması gereken muhasebe kayıtları da bu maddelerde açıklanmıştır.

Kamu idaresi cevabında; 21.05.2026 tarih ve E-82823510-840-35082 sayılı yazı ile gereğinin yapılması için ilgili birime yazıldığını ve bulgudaki öneriler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Ayrıca mahalli idareler için yayımlanan, 2025 yılı Detaylı Hesap Planında Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar Hesaplarının içinde, tahsis işlemine konu olanların bulunması durumunda, kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmektedir. Bu nedenle, kamu idarelerince yapılan taşınmaz tahsislerinin ilgili maddi duran varlığın 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar ile 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar, kamu idarelerince tahsisli kullanılan taşınmazların ise 03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar ile 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesapları kullanılarak kurum mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir.

2025 yılına ait İl Özel İdaresinin mali tabloları ve muhasebe kayıtları ile İdarece tahsis edilen veya tahsisli kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler incelendiğinde, tahsis edilen veya tahsisli kullanılan taşınmazların İdarece yardımcı hesap bazında kayıtlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, diğer İdarelere tahsis edilen veya İdarece tahsisli kullanılan taşınmazların detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesaplar kullanılarak muhasebe kayıtlarına alınması ve takibinin bu hesaplar üzerinden yapılması gerekmektedir.

BULGU 6: Arsa ve Üzerindeki Yapı Bedelinin Ayrı Ayrı Muhasebeleştirilmemesi

Özel İdare tarafından üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapılar ayrı ayrı muhasebeleştirilir." hükmü 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu hükmün

uygulanmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kapsamdaki tüm kamu idarelerine 9/7/2025 tarihli ve 4105897 sayılı genel yazı gönderilmiştir.

Bahsi geçen genel yazıda;

"*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve buna ilişkin yürütülecek işlemler saklı kalmak kaydıyla, 252-Binalar Hesabında izlenen taşınmazların muhasebeleştirme işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Buna göre;*

1. Kamu idarelerince, halihazırda kayıtlarda bulunan ve 252-Binalar Hesabı altında arsa ve bina değerleri toplamı olarak izlenen taşınmazların, arsa ve bina değerlerinin ayrıştırılması ve arsa değerinin, 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 252-Binalar Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmesi,

2. Geçmiş dönemlerde 252-Binalar Hesabı üzerinden ayrılmış olan birikmiş amortisman tutarının, arsa değerine isabet eden kısmının oransal olarak hesap edilerek 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmesi,

3. İlk defa hesaplara alınacak bina niteliğindeki taşınmazların, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde belirlenen değerler üzerinden 250-Arazi ve Arsalar Hesabı ve 252-Binalar Hesabında ayrıştırılmış olarak kayıtlara alınması,

Gerekmektedir. (...)" denilerek ekinde örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.

Buna göre Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "*Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir*.", dördüncü fıkrasında yer alan "*Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Varlığın gerçeğe uygun değeri bilinemiyorsa idarece tespit edilen değeri esas alınır*." hükümleri uyarınca edinme yöntemine göre taşınmazların, öncelikle maliyet bedeli veya gerçeğe uygun değeri ile mali tablolara yansıtılması ve 1.1.2025 tarihi itibariyle de üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerekirdi.

Yapılan incelemede, üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile bu arsalar üzerindeki yapıların, 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre ayrı ayrı muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; 2026 yılı içerisinde gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Bu itibarla söz konusu muhasebe işlemlerinin yapılmaması sonucunda; 2025 yılı Bilançosunda 250 Arsalar Hesabı, 252 Binalar Hesabı, 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ile 500 Net Değer Hesabında hataya neden olunmuştur.

BULGU 7: Taşınır Kayıt ve Takip İşlemlerin Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

Harcama yetkilileri, taşınır kontrol yetkilileri ve taşınır kayıt yetkilileri ile birlikte sorumlu bulundukları ambarlarda yapılan fiili ve fiziki denetimlerde, Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin eksik veya hiç yapılmadığı tespit edilmiştir.

09.10.2024 tarih ve 9014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği'nin;

Tanımlar başlıklı 4'üncü maddesinde tüketim malzemeleri, makine, cihaz ve aletler ile demirbaşlar taşınır olarak tanımlanmış, belge ve cetveller başlıklı 10'uncu maddesinde ise taşınır yönetim hesabını oluşturan cetvellere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Taşınırların kaydı başlıklı 12'nci maddesinde ise; "*(1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.*

(2) Bu çerçevede;

a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,

c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir." denilerek, kamu idarelerinin bütün taşınırlarını kayıt altına alarak takip etmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu başlıklı 13'üncü maddesinde; Taşınırların, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde ne şekilde çıkış kaydedileceği ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi başlıklı 30'uncu maddesinde; ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlara ilişkin işlemlerin muhasebe birimine gönderilmesinin zorunlu olduğu, muhasebe yetkililerinin ise kendilerine gönderilen taşınır işlemlerine uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutması gerektiği, taşınır mal yönetim hesabı başlıklı 34'üncü maddesinde ise; Taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının harcama yetkilisi tarafından kontrol edileceği, taşınır mal yönetim hesabının denetime esas olmak üzere taşınır kayıt yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla hazırlanacağı, ayrıca taşınır kontrol yetkilisince taşınırların kayıt ve belgeler ile mali tablolara uygunluğunun kontrol edilerek imzalanacağı ifade edilmektedir.

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları başlıklı 8'inci maddesinde de; "(1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

(2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

(3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır. " hükümleri yer almaktadır.

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılan fiili ve fiziki denetimler sonucunda;

- Ambarlarda fiilen bulunan ve İdareye ait olan bazı taşınırların, taşınır kayıtlarında giriş işlemlerinin bulunmadığı,

- Ambarlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınırların muhafaza edildiği,

- Ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan hurda niteliğindeki bazı taşınırların yeni taşınırlarla birlikte karışık olarak ambarlarda muhafaza edildiği,

- Açık alanda depolanan plastik, metal ve demir gibi bazı taşınırların hava şartlarına maruz bırakıldığı, metal veya metal alaşımı olan taşınırların oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşındığı,

- Ambarlardan birinin çatısından içeriye yağmur ve kar suyu akıntısı olduğu, dolayısı ile taşınırların ıslanmaya ve bozulmaya karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı,

- Emniyet güçleri tarafından yakalanıp İl Özel İdaresine teslim edilen kaçak akaryakıtların, taşınırlarla birlikte ambarlarda muhafaza edilerek, yangın veya patlama riskinin göz ardı edildiği,

- İlk madde ve malzemeler ile üretilen bitüm, parke ve bordür gibi mamul malların giriş çıkışlarının ambar kayıtlarında takip edilmediği,

- Taşınır çıkış işlemlerinin, taşınır II. düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesinin aylık dönemler itibari ile harcama birimlerince muhasebe birimine e-içişleri otomasyon sistemi kullanılarak gönderilmediği,

- Kasım 2025 tarihi itibari ile taşınır hesaplarından herhangi bir çıkış işleminin yapılmadığı,

- Taşınır çıkış işlemlerinin yıl sonlarında yapılan sayım sonucuna göre muhasebe birimi tarafından tek seferde yapıldığı,

- 07/11/2017 tarih ve E.22993 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesine aykırı şekilde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satılarak ekonomiye kazandırılması gereken pek çok hurdanın ilgili Genelge çerçevesinde değerlendirilmeyerek sahada dağınık şekilde tutulduğu,

- Taşınır kayıt yetkililerinin görev değişiklikleri sırasında sorumlu bulundukları ambarların devir teslim işlemlerini usulüne uygun yapmadığı,

tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, taşınır giriş işlemlerinin, taşınır çıkış işlemlerinin, sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler ile devir teslim işlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine uygun olarak yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; "21.05.2026 tarih ve E-82823510-840-35083 sayılı yazı ile gereğinin yapılması için ilgili birimle yazışma yapıldığını, bulgudaki öneriler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Yukarıda belirtilen eksiklikler nedeniyle İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin ve 2025 yılı Bilançosunda yer alan, 150 İlk Madde ve Malzemeler, 253 Tesis, Makine ve Cihazlar ve 255 Demirbaşlar hesaplarının doğruyu yansıtmadığı düşünülmektedir.

BULGU 8: Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında Yapılması Gereken Hurdaya Ayırma İşlemlerinin Yapılmaması

Kurum taşınırlarının fiziki olarak incelenmesi sonucunda, fiilen kullanım özelliği taşımayan ve hurdaya ayrılması gereken taşınırların halen kurum kayıtlarında yer aldığı, ayrıca hurdaya ilişkin mevcut muhasebe kayıtlarının ise tutarsızlıklar içerdiği görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları "hurda" olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Belge ve cetveller" başlıklı 10'uncu maddesinde taşınırın kaybolma, çalınma, doğal afetler ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması veya sayımda noksan çıkması, yıpranma, kırılma veya bozulma, ekonomik ömrünü tamamlama ya da teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan çıkarılmasını sağlamak amacıyla Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı'nın düzenleneceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik'in "Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış" başlıklı 28'inci maddesinde ise; (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işin

uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden talep edilecek üyelerin katılımıyla oluşturulabilir. (2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. (3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. (4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. (5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır. (7) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Varlık İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır. (8) Hurdaya ayrılan ve ekonomik değeri olan hurda taşınır mallar hakkında, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere 30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. (9) İlgili mevzuatı gereğince, kasko sigortası yaptırılmış taşıt ve iş makineleri ile ekipmanın risk sonrası hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması durumunda hurdası, kasko sigortası genel şartlarına dayanılarak sigorta şirketine verilebilir. Bu durumda rizikonun gerçekleşmesi anındaki gerçeğe uygun değeri sigorta şirketinden tahsil edilir.” Hükümleri yer almaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin; 224’üncü ve 225’inci maddelerinde kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına borç, 228’inci ve 229’uncu maddelerinde elden çıkarılacak maddi duran varlıklar ile diğer çeşitli duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarının 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Kurumun 21.11.2025 tarihli mizanı incelendiğinde, 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında 17.618.713,23 TL tutarında, 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabında ise 3.530.228,75 TL tutarında muhasebe kaydı yapıldığı, oysa hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların amortisman bedellerinin de doğal olarak hurda bedeline yakın bir bedel olması gerekirken bu iki hesap arasındaki farkın 14.028.484,48 TL olduğu, dolayısıyla bu iki hesap bazında yapılan muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca yapılan fiili ve fiziki denetimlerde ambarlarda kullanım dışı olan ve hurdaya ayrılması gereken taşınırlar

tespit edilmiş olup, bu taşınırların hurdaya ayırma işlemlerinin tamamlanmadığı ve taşınırlara ait muhasebe kayıtlarından çıkarılmadığı tespit edilmiştir.

Hurda niteliği taşıyan taşınır mallar için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması; taşınırların kaybolmasına, yok olmasına veya kontrol dışı kullanılmasına engel olacağından taşınır sisteminin sağlıklı sonuçlar üretmesini sağlayacaktır.

Kamu idaresi cevabında;"21.05.2026 tarih ve E-82823510 sayılı yazı ile gereğinin yapılması için ilgili birimle yazışma yapıldığını, bulgudaki öneriler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Sonuç olarak ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen taşınırlar için komisyon oluşturulmalı, bu taşınırlar kayıtlardan düşülmeli, ayrıca fiilen hurdaya ayrılmış bulunan taşıtların resmi olarak da hurdaya ayırma işlemleri tamamlanmalı ve söz konusu hurdalar ilgili mevzuatı çerçevesinde ekonomiye kazandırılmalıdır.

BULGU 9: Düzeltme Kayıtlarının Hatalı Yapılması

Dönem sonunda yapılması gereken enflasyon düzeltmesi işlemlerinin eksik yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin “Enflasyon düzeltmesi” başlıklı 30’uncu maddesinde; kapsama dâhil kamu idarelerinin, içinde bulunulan hesap dönemi dâhil son üç hesap döneminde fiyat endeksindeki artışın %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde de %10’dan fazla olması halinde mali tablolarında yer alan parasal olmayan kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutacağı, parasal ve parasal olmayan kalemleri ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ifade edilmiştir.

16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 Sıra Nolu “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması” konulu Genel Tebliğ’de, kapsama dahil kamu idarelerine ait mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılarak raporlama tarihindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulmasını sağlamak üzere uygulanacak enflasyon düzeltmesinin usul ve esasları belirlenmiştir.

Yapılan incelemede; İdarenin düzeltmeye tabi parasal olmayan varlıklarından, 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar hesapları bazında enflasyon

düzeltmesi işlemlerini yaptığı, ancak 253 Tesis, Makine ve Cihazlar, 254 Taşıtlar, 255 Demirbaşlar, 257 Birikmiş Amortismanlar ve 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesapları için enflasyon düzeltmesi işlemlerini yapmadığı, yapmış olduğu enflasyon düzeltmesi tutarlarının ise Faaliyet Sonuçları Tablosunda yer almadığı, görülmüştür.

Bu nedenle İdare'nin 2025 yılı bilançosunda yer alan söz konusu hesap alanları ile faaliyet sonuçları tablosu, enflasyon nedeniyle oluşan parasal değer artışlarını ve raporlama tarihindeki satın alma gücünü tam, doğru ve gerçeğe uygun olarak göstermemektedir.

Kamu idaresi cevabında; 2026 yılı içerisinde bulgu konusu hususun düzeltileceğini bildirmiştir.

Sonuç olarak; İdare'nin mali tablolarında kamuoyunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin tam, doğru ve gerçek durumu gösterecek şekilde sunumunu sağlamak için, mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin dönemsellik ilkesi uyarınca dönem sonlarında yapılması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Merkezi İdare Kuruluşlarının Cari Nitelikli Giderlerine İlişkin Ödeneklerin Özel İdare Bütçesine Aktarılarak Kullanılması

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının il müdürlüklerinin, cari ödeneklerini, yatırım ödenekleri gibi Ardahan İl Özel İdaresine aktardığı ve bu suretle cari giderlerini özel idare aracıyla gerçekleştirdikleri görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri; aktarma işleminin ilgili bakanın onayıyla yapılacağı ve bu ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılamayacağı, işin, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları sadece ilgili maddede sayılan ve yatırım harcaması olarak değerlendirilebilecek harcamalar için il özel idarelerine ödenek aktarabileceklerdir. Bununla birlikte 5302 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre İl Özel İdareleri; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkilidirler.

Yapılan incelemede, elektrik, doğalgaz, su, internet, çeşitli mal ve hizmet alımı vb. cari nitelikteki giderleri için de 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödenek aktarılmakta ve söz konusu cari nitelikteki ödenek aktarmaları İl Özel İdaresince kabul edilerek, harcamalar İl Özel İdaresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; "12.05.2026 tarih ve E-21423763-000-34858 sayılı yazı ile gereğinin yapılması için ilgili kurumlara yazı yazıldığını ve Merkezi İdare Kuruluşlarınca İl Özel İdaresine aktarılan cari nitelikteki harcamaların bundan sonra idare tarafından yapılmayacağını bildirmiştir.

Sonuç olarak, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ödenek aktarma ve harcama taleplerinden sadece yatırım harcamaları için aktarılan ödeneklerin kabul edilmesi, cari giderler için tahsis edilen ödeneklerin kabul edilmeyerek söz konusu cari harcamaların İl Özel İdaresi üzerinden gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.

BULGU 2: Taraf Sendikanın Üyesi Olmayan Memurlardan Sözleşme Aidatı Kesilmesi

Memurlara 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde verilen sosyal denge ödemelerinden "Sözleşme Aidatı" adı altında Kanun ve Toplu Sözleşmeye aykırı olarak kesinti yapıldığı görülmüştür.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Üyelik ödentisi" başlıklı 25'inci maddesinde üyelik ödentisinin tutarı ve ne şekilde kesinti yapılacağı ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca ilgili maddede sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulmayacağı ifade edilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda 04.04.2012 tarih ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerle kamu görevlileri sendikalarına toplu sözleşme hakkı tanınmış, yerel yönetim hizmetleri kolunda da ayrıca sosyal denge tazminatının belirlenmesine yönelik sözleşme yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde sosyal denge sözleşmesinin yapılma usulü ve şekli belirlenmiş, bu maddede "sözleşme aidatına" ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Mezkur Kanun'un 28'inci maddesinin ikinci fıkrasında da, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı öngörülmüştür.

Yine Kanun'un "Gelirler" başlıklı 24'üncü maddesinde sendika gelirleri arasında üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri sayılmış, 25'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamayacağı kuralına yer verilmiştir.

25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ile 2023 Yıllarını Kapsayan Altıncı Dönem Toplu Sözleşme'nin "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı Dördüncü Bölümünün 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, *"Toplu sözleşmenin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı esas ve usuller dahilinde yararlanır."* hükmünün yürütmesinin durdurulmasına Danıştay Onikinci Dairesinin 2021/6335 Esas sayılı kararıyla 02.03.2022 tarihinde karar verilmiştir.

01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2020 ile 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı Dördüncü Bölümünün 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, *"Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı esas ve usuller dahilinde yararlanır."* hükmünün Danıştay Onbirinci Dairesinin 18.12.2019 tarih ve 2019/4940 Esas sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4'üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı 4'üncü bölümünün 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan *"Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır."* hükmünün Danıştay Onbirinci Dairesinin 09.01.2019 tarih ve 2017/2122 Esas sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3'üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı 4'üncü bölümünün 1'inci maddesindeki *"Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır."* hükmü Danıştay Onbirinci Dairesinin 2016/1698 Esas, 2017/6525 Karar sayılı ilamıyla iptal edilmiştir.

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi'nin E:2021/6541, K:2021/10867 sayılı kararında, davalı sendikaya üye olan davacının maaşından ayrıca sosyal denge tazminatı aidatı adı altında kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğu ve yapılan kesintilerin davalı sendikadan tahsiline karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı belirtilmiştir.

İl Özel İdaresi ile Sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmelerinin ilgili maddesinde yer alan hükmün dayanağının Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin İlgili Yılları Kapsayan Toplu Sözleşme/Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler olduğu, söz konusu hükümlerin de Danıştay Daire kararlarıyla yürütmesinin durdurulmasına/iptaline karar verildiği, ayrıca idareler tarafından kesintisi gerçekleştirilerek taraf sendikalara "Dayanışma aidatı, Sözleşme aidatı" adı altında ödenen bedellerin sendikaya üyesi olan çalışanlardan dahi alınamayacağına ilişkin Yargıtay kararlarının bulunduğu görülmüştür.

Aynı zamanda 03.09.2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde "Dayanışma aidatı, Sözleşme aidatı, Sendika aidatı vb." bir hükme yer verilmediği anlaşılmıştır.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Genel Esaslar" başlıklı birinci kısmının "II. Cumhuriyetin nitelikleri" başlıklı 2'nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu vurgulanmış, "Cumhuriyetin Temel Organları" başlıklı üçüncü kısmının "Yargı" başlıklı üçüncü bölümünün "Mahkemelerin bağımsızlığı" başlıklı 138'inci maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organların ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28'inci maddesinin birinci fıkrasında da, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." hükmüyle de idarenin yargı kararlarını aynen ve gecikmeksizin yerine getirmesi gerektiği ayrıca vurgulanmıştır.

Yapılan incelemede, İl Özel İdaresi ile Sendika arasında 01.04.2025-31.03.2026 tarihlerinde uygulanmak üzere, 18.04.2024 tarih ve 24 numaralı İl Genel Meclisi kararına istinaden 28.01.2025 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür.

Sözleşmenin "Sözleşmenin Kapsamı ve Yararlanma Koşulları" başlıklı 4'üncü maddesinin (B) fıkrasının (b) bendinde; *"Sosyal denge sözleşmesi imzalandığı tarihte taraf sendikaya üye olmayanlar, sonradan işe girip üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanların bu sosyal denge sözleşmesinden yararlanabilmesi, taraf sendikaya sözleşme aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt edecekleri dilekçeyi idareye vermesi ile mümkündür. Taraf sendika üyelerinin maaş bordrolarından kesilen üyelik aidatının (taban aylığın %1'i) iki (2) katı olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğinde belirtildiği şekilde sosyal denge sözleşmesi ödeneğinden tevkif edilir."* şeklinde düzenleme yapılmış olup taraf sendikaya üye olmayan kamu görevlilerin sosyal denge ödemelerinden sendika aidatı kesilerek taraf sendikaya ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır.

Adı geçen Kanun ve yargı kararları dikkate alındığında, sendikasız veya taraf sendikadan farklı bir sendikaya üyeliği bulunan çalışanlardan, sosyal denge sözleşmesinde sağlanan haklardan yararlanma koşulu olarak "sendika aidatı", "sözleşme aidatı", "dayanışma aidatı" ya da başkaca herhangi bir ad altında sendika lehine bir ödemede bulunmasının istenmesi mümkün değildir.

Kamu idaresi cevabında; Yeni imzalanacak olan sözleşme metninde sözleşmenin konusu ile bağdaşmayan söz konusu aykırı hükümlere yer verilmeyeceğini bildirmiştir.

Sonuç olarak; İl Özel İdaresi ile yetkili sendika arasında yapılan sosyal denge sözleşmelerinde, sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinin sözleşmeden faydalanabilmesi için sözleşme aidatı alınmasına yönelik bir şarta yer verilmemesi ve sözleşme aidatı kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

BULGU 3: Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Sözleşme Konusu Olmaması Gereken Konularda Düzenlemeler Yapılması

İdare ile yetkili sendika arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesinde mevzuata aykırı olarak sözleşmenin konusuna girmeyen düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 128'inci maddesi uyarınca; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklı olup toplu sözleşme ile mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme yapılabilecektir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması" başlıklı 32'nci maddesinde; 375 sayılı KHK'nın ek 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabileceği belirtilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 15'inci maddesinde, sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarının, 4688 sayılı Kanun'a göre yapılan Toplu Sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili idare ile taraf sendika arasında yapılabilecek sözleşmeyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

4688 sayılı Kanun uyarınca imzalanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem

Toplu Sözleşme'nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün "Sosyal Denge Tazminatı" başlıklı 1'inci maddesinin birinci fıkrasında ise; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'si olduğu; sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarın aşılmaması kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutarının, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, sosyal denge sözleşmeleri ile sadece görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı düzenlenebilecektir. Bunun dışında sosyal denge sözleşmelerinin yasal çerçevesini genişletecek biçimde kamu görevlilerine ek mali veya sosyal haklar tanınması yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.

Yapılan incelemede, Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinde, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, "İşverenin hak ve yükümlülükleri", "Sendika ve üyelerinin hak ve yükümlülükleri", "Sosyal çalışmalarda yardımcı olmak", "Sendikal çalışmalara ilişkin başlıklar", "Çalışanların eğitimi", "Hafta sonu, bayram ve tatil günleri çalışması", "İşyeri kurulunun oluşumu ve toplanma şekli", "Hasar ve zararların tazmini", "Yıllık mazeret izni", "Muayene için hastaneye gidenlere vasıta temini" ve "Doğal afet yardımı" gibi çeşitli başlıklar altında sözleşmenin konusu ile bağdaşmayan hükümlere yer verildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Yeni imzalanacak olan sözleşme metninde sözleşmenin konusu ile bağdaşmayan söz konusu aykırı hükümlere yer verilmeyeceğini bildirmiştir.

Sonuç olarak, imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesine, sosyal denge tazminat tutarının tespit edilmesi ve ödenmesine ilişkin düzenlemeler dışında hükümler konulmaması gerekmektedir.

BULGU 4: Bakanlık ve Merkezi İdare Kuruluşlarına Ait Olup İl Özel İdaresince Gerçekleştirilmek Üzere Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılması

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesi kapsamında bakanlıklar ve merkezi idare tarafından İl Özel İdaresi'ne aktarılan yatırım ödeneklerinin, İdare tarafından köylere hizmet götürme birliklerine aktarıldığı görülmüştür.

5302 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde; *"(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir."* hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler kapsamında bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarının kamu yatırım programında yer alan projelerine ait yatırımları için bütçelerinde ayrılan ödenekler, il özel idarelerine aktarılmakta ve bu ödenekler karşılığı hizmetler de il özel idaresinin tabi olduğu mevzuat kapsamında ihalesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla yatırım ödeneklerinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne (KHGB) aktarılmasına izin veren bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, KHGB'lere İl Özel İdarelerince sadece 5355 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan hizmetlere ait ödenekler aktarılabileceğinden, madde metninde sayılmayan yatırımlara ait ödeneklerin merkezi idare kuruluşlarınca doğrudan KHGB'lere aktarılması da mümkün görülmemektedir. Bu itibarla, 2025 yılı yatırım programında yer alan bakanlık ve merkezi idare kuruluşlarına ait projelere ayrılan yatırım ödeneklerinden 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesi hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi için İdareye aktarılan 1.642.675,64 TL tutarındaki ödeneğin, İdare tarafından tekrar KHGB'lerine aktarılması mevzuata uygun olmayıp, bu aktarmalarla 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu dışında kalan bir alan oluşturmaktadır.

Kamu idaresi cevabında her ne kadar il özel idarelerince gerçekleştirilmek üzere aktarılan yatırım ödeneklerinin aciliyeti bulunan, hızlı yapılmasına ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmak için ve ilde inşaat çalışma sezonunun kısa olması nedeniyle ihale süreçlerinde zaman kaybını önlemek amacıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarıldığını ancak, bundan sonra ise KHGB'lerine aktarılacak ödeneklerin 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanunun 18'nci maddesi dikkate alınarak yapılacağını bildirmiş olsa da, bulguda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle yatırım ödeneklerinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne (KHGB) aktarılması mümkün değildir ve kamu idaresi cevabı bulguyu karşılamaktan uzaktır.

Dolayısıyla Bakanlıklarca İl Özel idarelerine yatırım amaçlı aktarılan ödeneklerin amacı dışında kullanılmaması sağlanmalıdır.

Tablo 8: Bakanlıklarca Aktarılan Ödeneklerden KHGB'ye Aktarılanların Tablosu

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Tertibi	Tutarı	Açıklama	Birliğin Adı
27.08.2025	1251	06.1.0.01.000/08.06.5	500.000,00	Ardahan Merkez Çataldere Köyü Muhtarlık Hizmet Binası ve 12 m3 Foseptik Çukuru Yapım İşi	Ardahan Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
06.11.2025	1807	09.9.9.05.000/08.06.7 09.1.2.43.000/08.06.7	643.475,64	Merkez Yukarı Kurtoğlu Ortaokulu, Bayramoğlu Köyü Ortaokulu ve Taşlıdere Köyü Ortaokulu Onarım İşi	Ardahan Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
28.11.2025	1928	06.1.0.01.000/08.06.5	499.200,00	Bağdeşen Köyü Muhtarlık Hizmet Binası Köy Konağı Çatı Onarım İşi	Ardahan Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
		TOPLAM	**1.642.675,64**		

BULGU 5: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Amacı Dışında Aktarmalar Yapılması

Özel İdarenin 2025 yılı içinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine (KHGB) yapmış olduğu ödenek aktarmalarının incelenmesi neticesinde, mevzuatta öngörülen yatırımlar dışındaki köylere yönelik olmayan işler için de ödenek aktarıldığı tespit edilmiştir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun, "Köylere Hizmet Götürme Birlikleri" başlıklı 18'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "*Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş*

yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir." denilmek suretiyle söz konusu birliklere yapılacak aktarmalarla ilgili esaslara dair bir düzenleme yapılmıştır.

Görüldüğü üzere kanun koyucu köylere hizmet götürme birliklerine, sadece madde metninde sayılan yatırımlar için ayrılan ödeneklerin aktarılmasına cevaz vermiştir. Bir başka ifade ile il özel idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine ancak yukarıya alınan 18'inci maddede sayılan yatırımlar için ayrılan ödenekler aktarılabilir.

Ancak Ardahan İl Özel İdaresi bütçesinden, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımları dışındaki işler için de Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne 21.193.553,82 TL tutarında aktarma yapıldığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; Ödenek aktarmaların bundan sonra 5355 sayılı Kanun'un öngördüğü yatırımlar için yapılacağını ve köylere yönelik hizmetler için kullanılacağını bildirmiştir.

Bu itibarla, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gösterilen ve köylere hizmet götürme birliklerine yapılan ödenek aktarmaları mevzuata uygun olmayıp, aktarmaların 5355 sayılı Kanunun öngördüğü yatırımlar için yapılması ve köylere yönelik hizmetler için kullanılması gerekmektedir.

Tablo 9: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödenekler Tablosu

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Ekonomik Kodu	Tutarı	Açıklama	Birliğin Adı
23.01.2025	191	09.1.2.02.000/05.6.5	63.604,48	Hanak İlçesi Ortakent Mahallesi 9 Derslik İlkokulu Yapım İşi	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.

12.05.2025	1353	01.3.9.00.000/05.6.5	2.265.272,42	Ardahan İli Merkez Hayvan Barınağı Yapım İşi (1 No.lu Hakediş)	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
12.06.2025	1672	01.3.9.00.000/05.6.5	1.734.727,58	Ardahan İli Merkez Hayvan Barınağı Yapım İşi (2 No.lu Hakediş)	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
26.06.2025	1870	01.3.9.00.000/05.6.5	678.059,27	Ardahan İli Merkez Hayvan Barınağı Yapım İşi (2 No.lu Hakediş Kalan Paranın Ödenmesi)	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
01.09.2025	2616	01.3.9.00.000/05.6.5	2.201.783,74	Ardahan İli Merkez Hayvan Barınağı Yapım İşi (3 No.lu Kesin Hakediş)	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
23.06.2025	1813	01.3.9.00.000/05.6.5	708.000,00	Ardahan İli Hayvan Barınağı İçin 200 Adet Ahşap Kulübe Alım İşi	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
28.08.2025	2579	01.3.9.00.000/05.6.5	1.039.000,32	Ardahan İli Merkez Hayvan Barınağına Sıvat Alımı 6 Adet Profiller ile Demir Sac ve Malzeme Alım İşi	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
02.09.2025	2630	01.3.9.00.000/05.6.5	4.262.981,47	Ardahan Merkez İl Özel İdaresi Lojmanları Yapım İşi (1 No.lu Hakediş)	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
28.10.2025	3313	01.3.9.00.000/05.6.5	5.384.398,81	Ardahan Merkez İl Özel İdaresi Lojmanları Yapım İşi (2 No.lu Hakediş)	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
05.12.2025	3729	09.9.9.05.000/05.6.7	178.000,00	Hanak İlçesi Atatürk İlkokulu Elektrik Bakım Onarım İşi	Hanak Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
04.12.2025	3706	09.9.9.05.000/05.6.7	1.433.367,23	Ardahan Merkez Şehit Er Güntay Polat İlkokulu Onarım İşi	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
13.08.2025	2426	01.3.9.00.000/05.3.2	1.244.358,50	Hayvan Barınağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Tıbbı Malzeme Alım Gideri	Ardahan İli Merkez İlçesi Köy. Hiz. Götürme Bir. Başk.
		TOPLAM:	**21.193.553,82**		

BULGU 6: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan Encümen Kararı ile Ödenek Aktarılması

Köylere hizmet götürme birlikleri tarafından hazırlanan yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projeleri il genel meclisine sunulmadan, encümen kararı ile İl Özel İdare bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine yardım ödeneği aktarıldığı görülmüştür.

5355 sayılı Kanun'un "*Köylere hizmet götürme birlikleri*" başlıklı 18'inci maddesinin beşinci fıkrasında; "*İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır."* hükmü yer almaktadır.

Bu ödenek aktarımları, 5302 sayılı Kanun'un giderlerle ilgili 43'üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtildiği üzere "İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar" olarak açıklanan ve il özel idaresi bütçelerine konulan ödeneklerden yapılan aktarmalardır.

Yapılan incelemede, yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projeleri olmadan yıl içerisinde birliklerden gelen münferit ödenek taleplerinin il genel meclisine sunulmadığı, il encümen kararı ile köylere hizmet götürme birliklerine İdare bütçesinden aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2.960.000,00 TL ödenek aktarıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 10: Encümen Kararı İle KHGB' ye Aktarılan Yardım Ödenekleri Tablosu

Encümen Kararının		Yapılan Yardım Tutarı	Açıklama	Birliğin Adı
Tarihi	Sayısı			
25.04.2025	74	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere.	Ardahan Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
05.02.2025	8	350.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği
13.03.2025	25	400.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği
16.04.2025	30	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği
02.05.2025	32	140.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği
06.08.2025	86	500.000,00	Dava Bedeli	Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği

05.02.2025	8	150.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği
16.04.2025	30	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği
14.05.2025	39	50.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği
18.06.2025	67	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği
05.02.2025	8	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Hanak Köylere Hizmet Götürme Birliği
05.02.2025	9	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği
16.04.2025	30	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği
18.06.2025	67	100.000,00	Kaymakamlık konutu bakım onarımı	Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği
25.09.2025	114	100.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği
05.02.2025	10	200.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği
16.04.2025	30	200.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği
25.06.2025	73	70.000,00	Köylere hizmet götürme birliğinin amaç ve hedeflerinde kullanılmak üzere.	Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği
	TOPLAM:	**2.960.000,00**		

Kamu idaresi cevabında; Bulgu konusu hususun düzeltilmesi için işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, il özel idaresi bütçesinden 5355 sayılı Kanun'a göre köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarımında bulunulması için, köylere hizmet götürme birlikleri tarafından il özel idaresine yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerinin sunulması ve sunulan projelerin il genel meclisi tarafından uygun bulunarak karara bağlanması gerekmektedir.

BULGU 7: Kullanılmayan Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Transfer Yarı Römorklarının Devlet Malzeme Ofisine Devredilmemesi

İl Özel İdaresi destek hizmetleri müdürlüğü şantiyesindeki iki adet 70 metreküp hidrolik

sıkıştırmalı çöp taşıma (transfer) yarı römorklarının atıl durumda muhafaza edildiği ve tahsis edildiği hizmet için kullanılamadığı tespit edilmiştir.

2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla çevre geliri karşılığında hibe edilen ödenekle devlet malzeme ofisinden NP9A0D3WAN3069067 ve NP9A0D3WAN3069068 şasi numaralı 2 adet 2022 model 70 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp taşıma (transfer) yarı römorku satın alınmıştır.

Ancak ilin coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle satın alınan araçların çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla çöp taşıma (transfer) hizmetlerinde 2025 yılı sonuna kadar hiç kullanılamadığı sorumlularca ifade edilmiştir.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun "Taşıtların satılabilmeleri" başlıklı 13'üncü maddesinde bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmelerinin, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlı olduğu, ayrıca hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtların gereği yapılmak üzere devlet malzeme ofisine devredileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin 5'inci fıkrasında ihtiyaç fazlası taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinin bu yönetmeliğin "Devir suretiyle çıkış" başlıklı 24'üncü maddesine göre yapılacağı belirtilmektedir.

2024/7 sayılı "Tasarruf tedbirleri" başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de ihtiyaç fazlası taşıtların tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirileceği ifade edilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Söz konusu çöp transfer araçlarının Mahalli İdareler Birliğine devir etmeyi düşündüklerini bildirmiştir.

Dolayısıyla çöp taşıma (transfer) hizmetlerinde ilin coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle kullanılamayan ve atıl durumda muhafaza edilen 2 adet 2022 model 70 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp taşıma (transfer) yarı römorklarının devlet malzeme ofisine veya çevre kirliliğinin giderilmesi hizmetini sunan ve söz konusu araçlara ihtiyacı olan diğer kamu kurumlarına devredilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: İhaleler Kapsamında Alınan Teminatlar ile İlgili Hatalı Uygulamaların Bulunması

İhaleler kapsamında alınan teminatlar hakkında mevzuatla belirlenen belirli yükümlülüklerin yerine getirilmediği görülmüştür.

A) Fiyat Farkından Kaynaklanan Sebeplerle Ek Kesin Teminat Alınmaması

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Ek kesin teminat" başlıklı 12'nci maddesinde fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacağı, fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceği hususu düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenen bedellerin %6'sı oranında ek kesin teminat alınmadığı görülmüştür.

B) Süre Uzatımı Durumunda Kesin Teminatın Süresinin Uzatılmaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilen mal alımı ihalelerine ilişkin tip sözleşmenin "Kesin teminatın miktarı ve süresi" başlıklı maddelerinde sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresinin, uzatılan süre kadar yenileneceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, ihaleli mal alımlarında sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye verilen süre uzatımı hallerinde kesin teminat mektubunun süresinin, uzatılan süre kadar yenilenmediği tespit edilmiştir.

C) Süresi Bitmiş Kesin ve Ek Teminat Mektuplarının İade Süreçlerinin Yerine Getirilmemesi

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi" başlıklı 13'üncü maddesinde taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının, yükleniciye iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, mal ve hizmet alımı ihalelerinde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısının, garanti süresi dolduktan sonra kalanının, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının yükleniciye iade edileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, mal ve hizmet alımları kapsamında alınan teminat mektuplarının yüklenicisine iadesi için İdarece herhangi bir işlem tesis edilmediği tespit edilmiştir.

D) Kesin Kabulü Yapılmamış İşlere Ait Kesin Teminat Mektuplarının Süresinin Bitmiş Olması

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi" başlıklı 13'üncü maddesinde; taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; yapım işlerinde, varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısının, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının yükleniciye iade edileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin devamında ise yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatların paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edileceği düzenlenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 18'inci maddesinde ise kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin dolup hükümsüz kalması riski ortaya çıktığında söz konusu teminat mektuplarının geçersiz kalmasına mahal verilmeksizin nakde çevrileceği hususu düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, ihale edilen ve kesin kabulleri henüz tamamlanmamış 2 adet yapım işine ait kesin teminat mektuplarının sürelerinin uzatılmadığı ve bu nedenle bu teminat mektuplarının hükümsüz kaldığı görülmüştür. Kesin teminat mektuplarının geçici kabul ile kesin kabul arasındaki teminat süresinde geçerliliğini yitirmesi; bu dönemde yüklenicinin idareye karşı doğabilecek borçlarının kaynakta kesinti suretiyle tahsilini güçleştirmekte, kesin teminat alınmasındaki temel amacın gerçekleşmesini engellemektedir.

Kamu idaresi cevabında; ""21.05.2026 tarih ve E-82823510-840-35086 sayılı yazı ile gereğinin yapılması için ilgili birimlere yazıldığını ve Öneriler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Bu itibarla ihaleler kapsamında alınan teminat mektupları için yukarıda belirtilmiş olan hukuki yükümlülüklerin, İdarece yerine getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

BULGU 9: Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde Yasaklılık Teyitlerinin Hatalı Yapılması

Sermaye şirketi niteliğindeki isteklilere ilişkin yasaklılık teyitlerinin eksik yapıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Teyit işlemleri" başlıklı 30.5.2'nci maddesinde yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortaklarının, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayanın, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanacağı ve Kamu İhale Kurumundan teyit ettirileceği hususu düzenlenmiştir.

Mezkûr mevzuat hükmüne göre idarelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında isteklilerin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin yasaklılık teyidinin yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortaklarının, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru

veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayanın, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; bulgudaki öneriler doğrultusunda 2026 yılından itibaren gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Bu itibarla ihaleler kapsamındaki aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortaklarının, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayanın yasaklılık teyidinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

BULGU 10: Alınan Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerden Sonra Muhasebe Birimine Teslim Edilmemesi

İhaleler kapsamında alınan geçici teminat mektuplarının muhasebe birimine teslim edilmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilen ihalelere ilişkin tip idari şartnamelerin "Geçici Teminatın İadesi" başlıklı maddelerinde, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edileceği, diğer isteklilere ait teminatların ise hemen iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 910 Alınan teminat mektupları hesabının niteliğini düzenleyen 434'üncü maddesinde bu hesabın muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre mahalli idareler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli işlerde alınan ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektuplarının muhasebe birimine gönderilmesi, bu birimin de söz konusu teminat mektuplarını ilgili muhasebe hesaplarına kaydetmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, ihaleler kapsamında alınan geçici teminat mektuplarının ihaleden sonra muhasebe birimine teslim edilmediği, böylece bu teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; bulgudaki öneriler doğrultusunda 2026 yılından itibaren gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Bu itibarla İdarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli işlerde alınan geçici teminat mektuplarının muhasebe birimine gönderilmesinin, bu birimin de söz konusu teminat mektuplarını ilgili muhasebe hesaplarına kaydetmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

BULGU 11: İhaleli Yapım İşlerinde Yüklenici Sorumluluğunun Takibini Sağlayacak Mekanizmaların Kurulmamış Olması

İdarede ihaleyle yaptırılmış yapım işlerinde yüklenici sorumluluğunun takibini sağlayacak kontrol sisteminin kurulmadığı görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin "Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları" başlıklı 25'inci maddesinde yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacağı, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirileceği, ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı hususları düzenlenmiştir.

Öte yandan 4735 sayılı Kanun'un "Yüklenicilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 27'nci maddesinde ise iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapılması durumunda Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 26'ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme

kararıyla 26'ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacağı hükme bağlanmıştır.

Belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne tabi ihaleli yapım işlerinde yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle herhangi bir zarar ortaya çıktığında, yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilebilmesi için, bu zararın kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıllık süre içerisinde meydana gelip gelmediğinin tespit edilebilmesini sağlamak üzere bir mekanizmasının kurulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne tabi ihaleli yapım işlerinin kesin kabul tarihlerinin her an tespitini sağlayacak kontrol mekanizmasının kurulmadığı, böylece bahse konu mevzuat hükümlerinden dolayı yükleniciler adına ortaya çıkabilecek cezai ve idari yaptırım mekanizmalarının işletilmesinin mümkün hale getirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; bulgudaki öneriler doğrultusunda gerekli kontrol mekanizmaları kurulacağını bildirmiştir.

Bu itibarla, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri durumlarda, yüklenici ve alt yükleniciler hakkında mevzuatla belirlenen yaptırımların uygulanmasını teminen açıklanan şekilde gerekli kontrol mekanizmalarının kurulması gerekmektedir.

BULGU 12: İş veya Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetlerde Bulunduğu İspat Edilen İsteklilerin Tespitini Sağlayacak İzleme Sisteminin Kurulmaması

İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen isteklilerle ilgili herhangi izleme mekanizmasının kurulmadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesine göre ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılması idareler açısından yasal bir zorunluluktur.

Anılan mevzuat hükmüne göre Kanun kapsamındaki idarelerin her ihalede, katılan tüm isteklilerin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptıkları işler sırasında ispatlı şekilde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığını araştırması ve böyle bir durumun varlığı halinde bu isteklileri ihale dışı bırakması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarece bu Kanun kapsamındaki ihalelerde, katılan tüm isteklilerin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptıkları işler sırasında ispatlı şekilde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini sağlayacak bir mekanizmanın kurulmadığı tespit edilmiştir. Bu durum ihale dışı bırakılması gereken isteklilerin üzerine ihale bırakılması riskini ortaya çıkarmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki öneriler doğrultusunda isteklilerin iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup, bulunmadığının kontrol edilmesini sağlayacak kayıt ve izleme sistemi kurulacağını bildirmiştir

Bu itibarla, bahsedilen konuyla alakalı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla, isteklilerin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptıkları işler sırasında ispatlı şekilde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini sağlayacak bir kayıt ve izleme sisteminin kurulması gerekmektedir.

BULGU 13: Arazi ve Arsaların Üzerine Yapılan Binaların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması

İl Özel İdaresinin 2025 yılına ait mali tabloları ve muhasebe kayıtları ile İdarenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında olan taşınmaz bilgilerinin incelenmesi sonucunda bazı arazi ve arsalar üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in ‘Amaç' başlıklı 1'inci maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

‘Kapsam' başlıklı 2'nci maddesinde;

“Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.”

Yönetmeliğin ‘Cins tashihlerinin yapılması ‘ başlıklı 10’uncu maddesinde;

"(1) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.

(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır." denilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Taşınmazların tapu kayıtlarında cins tashihi işlemlerinin yapılacağını bildirmiştir.

Dolayısıyla Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükmüne göre İl Özel İdaresinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında olan bazı arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması gerekmektedir.

BULGU 14: İdare Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi

Dağıtım şirketince yapılması gereken ancak enerji müsaadesi alınabilmesi için çeşitli nedenlerle idare bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderlerinin ilgili elektrik dağıtım şirketinden talep edilmediği, ayrıca söz konusu dağıtım tesislerinin elektrik dağıtım şirketine devredilmediği tespit edilmiştir.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesinde, dağıtım tesisi, bağlantı hattı ve bağlantı noktasının tanımları yapılmış olup, Yönetmelik'in 15'inci maddesinde, bağlantı noktası dâhil olmak üzere bağlantı noktasından itibaren geri kalan hattın dağıtım tesisi olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla alçak gerilim (AG) seviyesinden bağlı tüketiciler için enerjinin yapı bina giriş noktalarına kadar getirilmesi, orta gerilim (OG) seviyesinden bağlı tüketiciler için tüketim tesislerine ait şalt sahalarının (trafoların) bittiği noktadan sonraki nihayet direğine kadar getirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır.

Dağıtım şirketinin, ihtiyaç sahibi kişi ve kurumların enerji talebini, meskûn mahal içinde ve meskûn mahal dışında farklı zaman dilimlerinde söz konusu Yönetmelik'in 10'uncu maddesine göre, AG şebekesi tesis edilmesi durumunda en fazla 6 ay içinde, OG şebekesi tesis

edilmesi durumunda en fazla 18 ay içinde (trafo dâhil) karşılaması ve gerekli şebekeyi tesis ederek enerjiyi sağlaması gerekmektedir.

Bu durumda yukarıda belirtildiği üzere (meskûn mahal içinde veya dışında) enerjinin bina giriş noktalarına kadar getirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olmakla beraber, dağıtım şirketi tarafından bildirilen sürenin uzun bulunması halinde Yönetmelik'in 12'nci maddesinin 7'nci fıkrasına göre 21'inci madde kapsamında gerekli yatırımın bağlantı başvurusu yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabileceği ifade edilmiştir.

Dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında imzalanan tesis yapım sözleşmesine göre başvuru sahibince üstlenilip ödenen yatırım bedelinin dağıtım şirketince en fazla 12 eşit taksitle geri ödenmesi gerektiği ve geri ödemenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususları Yönetmelik'in 21'inci maddesinde açıklanmıştır.

Öte yandan söz konusu Yönetmelik'in 10/B maddesi ile 21'inci maddesinde, dağıtım tesislerin dağıtım şirketine ne zaman ve ne şekilde devredileceği de açıklanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in Geçici 1'inci ve 2'nci maddelerinde ise bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan trafo yatırımlarına ait işlemlerin nasıl yapılacağı da hüküm altına alınmıştır.

Kamu idaresi cevabında; 15.05.2026 tarih ve E-21423763-000-34928 sayılı yazı ile gereğinin yapılması için ilgili kuruma yazı yazıldığını, bulgudaki öneriler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını bildirmiştir.

Dolayısıyla ilgili kamu binalarının hizmete açılmasının gecikmemesi için İdarece karşılanan enerji dağıtım şirketi uhdesindeki söz konusu yatırım tesis giderlerinin ilgili enerji dağıtım şirketinden yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince geri alınması ve idare tarafından tesis edilmiş olan dağıtım tesislerinin Yönetmelik'in 37'nci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre işletme, bakım ve onarımlarının da dağıtım şirketince yapılması gerekmektedir.

Bununla beraber söz konusu dağıtım tesislerinin işletme, bakım ve onarımlarının idarece yapılması, bu işlemlerin yüksek maliyet, teknik donanım ve uzmanlık gerektirmesi nedenleri ile dağıtım tesislerinin ilgili dağıtım şirketine devredilmesi, ayrıca elektrik bağlantı talep yazısının, bina tamamlandıktan sonra değil, ihale öncesi yazılarak enerji bağlantı noktasının önceden belirlenmesi ve bu şekilde dağıtım şirketine gerekli yatırım ve tesisi yapabilmesi için zaman tanınması yerinde olacaktır.

BULGU 15: İl Özel İdaresine Aktarılması Gereken Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisans Harçlarının Takibinin Yapılmaması

İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında,

özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan işletmelerden, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilip %90'ı haziran ayı sonuna kadar İl Özel İdaresine aktarılması gereken hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

2025 yılı hesabının incelenmesi sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca İdarenin banka hesaplarına 2020 yılı ocak, şubat, haziran ve temmuz aylarında toplam 968.626,43 TL, 2021 yılı haziran ve temmuz aylarında toplam 335.073,51 TL, 2022 yılı haziran ve temmuz aylarında toplam 495.797,64 TL, 2023 yılı haziran ve temmuz aylarında toplam 1.624.731,15 TL, 2024 yılı mayıs, haziran ve eylül aylarında toplam 1.360.382,64 TL ve 2025 yılı haziran ayında da 1.556.707,31 TL tutarında lisans harcı yatırılmıştır. Ancak yıllar itibari ile yatırılan söz konusu tutarlar farklılıklar göstermesine rağmen İdarece yatırılan tutarlardaki bu farklılıkların sorgulanmadığı anlaşılmıştır.

İlgililerle yapılan görüşmelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırılan lisans harçlarının sadece gelir kaydedildiğini, hangi işletmeye veya işletmelere ait lisans harçları olduğunun araştırılmadığını, il sınırları içerisinde bu kapsamda ne kadar işletme bulunduğunu bilmediklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığınca da bu kapsamda kendilerine ayrıntılı bir bilgi veya beyanname verilmediğini, 2025 yılı ile ilgili olarak da bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadığını ifade etmişlerdir.

Kamu idaresi cevabında ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı, ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve konunun bulgu doğrultusunda düzeltileceğini bildirmiştir.

Harçlar Kanunu'na göre il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan işletmelere ait bilgilerin gerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığından resmi yazı ile temin edilip bu bilgiler çerçevesinde yatırılan veya yatırılması gereken lisans harçlarının takip ve tahsilinin sağlanması uygun olacaktır.

BULGU 16: Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırların Üzerinde Olması

2025 yılı personel giderlerinin İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da belirlenen sınırların üzerinde olduğu görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 20'nci maddesine istinaden 09/04/2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar" 28/04/2018 tarihli 30405 sayılı Resmî Gazete'de yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda mahalli idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürüleceği şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Usul ve Esaslar'ın "Personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınır" başlıklı 5'inci maddesine göre idarelerin, şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel giderlerinin idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamayacağı, bu oranın büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanacağı, yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre İdarenin şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamayacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; İdarenin 2024 yılı kesinleşmiş bütçe gelirinin 369.920.137,82 TL olduğu, bu tutarın 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan %43,93 ile çarpımı sonucu bulunan tutarın yüzde kırkı alınarak hesaplanan yasal üst sınırın 212.970.421,74 TL olarak bulunduğu,

buna karşılık idare bünyesinde görev yapan personele ait 630.01 Personel Giderleri kodu ile şirket personeli giderlerinin izlendiği 630.03.05.09.90 kodunun toplamından oluşan 2025 yılı yıllık toplam personel giderlerinin 327.093.872,88 TL'ye ulaştığı, böylece personel giderleri açısından mevzuatla belirlenmiş üst sınırın önemli miktarda aşıldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; İdarenin şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderlerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşmayacağını ve personel giderlerinin mevzuatta belirtilen oranın altına ininceye kadar herhangi bir personel alımı yapılmaması hususunda gereği yapılacağını bildirmiştir.

Bu itibarla, personel istihdamının mevzuatla belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde yapılması ve yeni personel alımı yapılmaması, personel giderlerinin mevzuatta belirtilen oranın altına indirilmesi gerekmektedir.

BULGU 17: Yapım İşi İhaleleri Kapsamında Yüklenicilerden Alınması Gereken All Risk Sigortaları İçin Bazı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Yapım işi ihalelerinde All Risk Sigorta sürelerinin ve/veya bedellerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne ve sözleşme hükümlerine uygun olmadığı görülmüştür.

Yapım işi ihaleleri sonucunda yüklenicilerle imzalanan tip sözleşmelerin "İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması" başlıklı 17'nci maddesine göre yükleniciler Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta ve genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin "İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması" başlıklı 9'uncu maddesinin ilk fıkrasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı "inşaat sigortası (bütün riskler)", geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, yapım işi ihalelerinde ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının poliçedeki sigorta bedelini aşmasına rağmen zeyilname ile sigorta bedelinin artırılmadığı ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı sebebiyle aşılmasına rağmen zeyilname ile sigorta süresinin uzatılmadığı, bazı yapım işi ihaleleri kapsamında İdareye sunulmuş olan All Risk sigorta poliçelerinin başlangıç tarihinin, işyeri teslim tarihinden sonra olduğu görülmüştür.

Söz konusu mevzuata aykırı uygulamalar, İdare açısından iş devam ederken meydana gelebilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risk faktörlerinin gerçekleşmesi durumunda telafisi güç kayıplar meydana getirebilecek ve mücbir sebep olması dolayısıyla söz konusu kayıplar yüklenicilere tazmin ettirilemeyecektir.

Kamu idaresi cevabında; 21.05.2026 tarih ve E-82823510-840-35084 sayılı yazı lle gereğinin yapılması için ilgili birimlerle yazışma yapıldığını ve bulgudaki öneriler doğrultusunda, mevzuatında belirtilen hükümleri çerçevesinde All Risk sigortalarının süre ve teminatları ile ilgili zorunlulukların sağlanacağını bildirmiştir.

Bu itibarla, mevzuatın belirtilen hükümleri çerçevesinde All Risk sigortalarının teminatları ile ilgili zorunlulukların tam olarak sağlanması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Ardahan İl Özel İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Yapılması Gereken Envanter ve Değerleme İşlemlerinin Tamamlanmaması ve İlgili Hesaplara Kaydının Yapılmaması Nedeniyle Mali Tablolarda Taşınmazlarla İlgili Hesapların Doğru Bilgi Sunamaması	2017	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus 2025 yılında düzeltilmediğinden 2025 yılı raporunun "Denetim Görüşünün Dayanakları" bölümünde 20'nci bulgu olarak yer almıştır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6'ncı maddesi kapsamında Bakanlık ve Merkezi İdare Kuruluşlarınca İl Özel İdarelerince Gerçekleştirilmek Üzere Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin Tekrar Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılması	2017	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus devam ettiğinden Raporun "Diğer Bulgular" kısmında 13'üncü bulgu olarak yer almaktadır.
Ardahan İlindeki Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Cari Giderlerini, Kendilerine Tahsis Edilen Cari Ödeneklerin İl Özel İdaresine Aktarılması Suretiyle Gerçekleştirmesi	2017	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus 2025 yılında da devam ettiğinde Raporun "Diğer bulgular" kısmında 12'nci bulgu olarak yer almıştır.
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ve Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesaplarının Bilançoda Birlikte Yer Alması	2017	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus Raporun "Başkanlığa Bildirilecek Hususlar" kısmında 26'ncı bulgu olarak yer almaktadır.
Alınan Teminat Mektuplarının Teminat Mektupları Hesabında	2017	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus 2025 yılında düzeltilmediğinden 2025 yılı raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde 6'nci bulgu olarak yer almıştır

Gereksiz Yere Bekletilerek İlgilisine veya İlgili Bankaya İade Edilmemesi			
Enerji Müsaadesi Alınabilmesi İçin Dağıtım Şirketince Yapılması Gereken Ancak Çeşitli Nedenlerle İdare Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi	2017	Yerine Getirilmedi	Bulgu konusu husus 2025 yılında devam ettiğinden Raporun "Diğer bulgular" kısmında 23'üncü maddesi olarak yer almaktadır.